

Aula 13 (bônus)

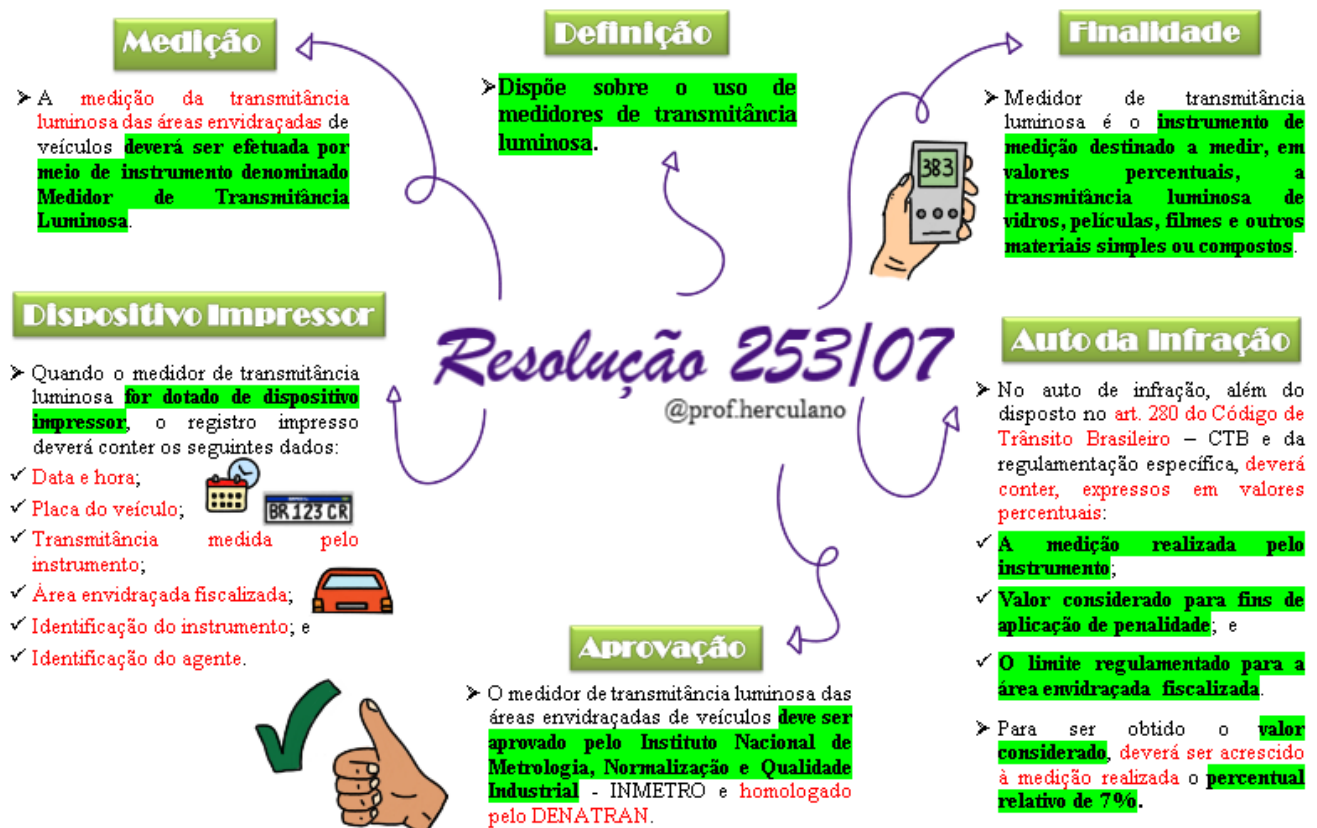
Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

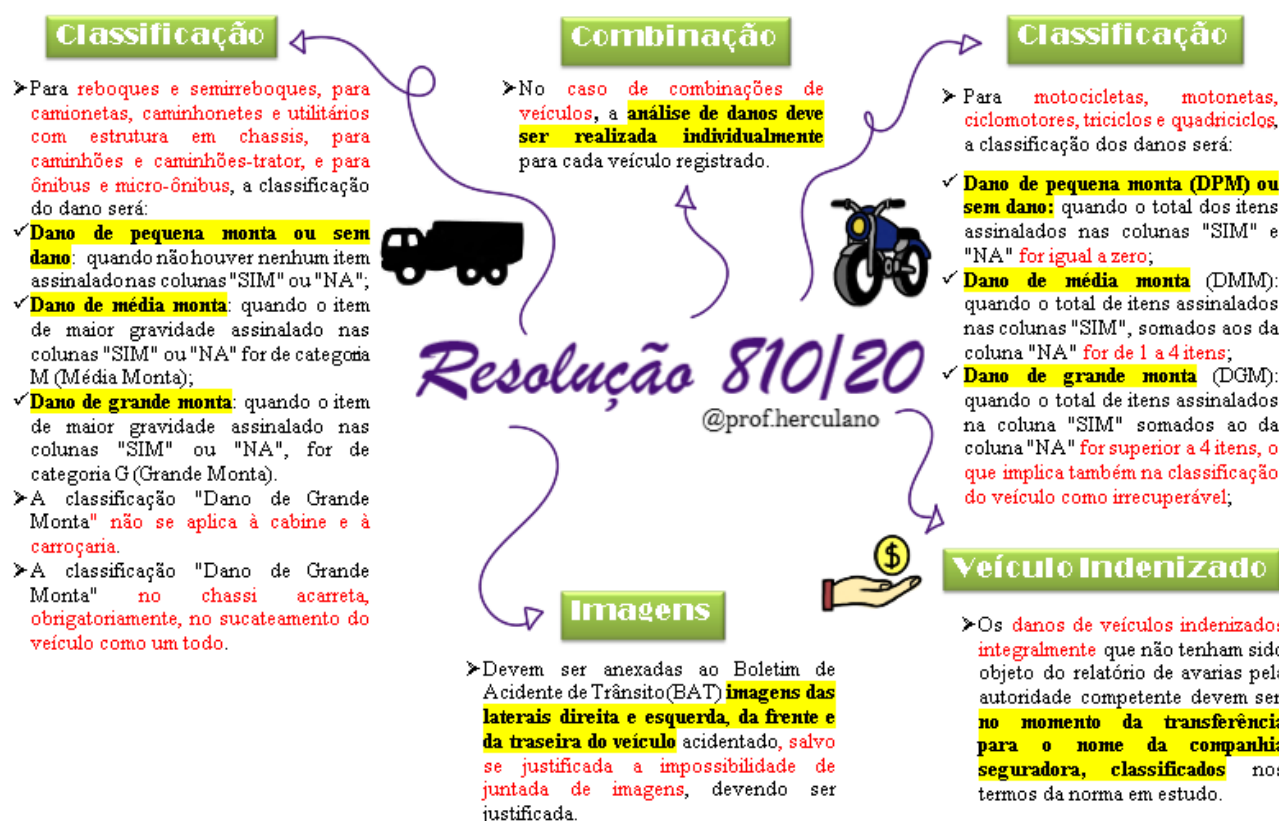
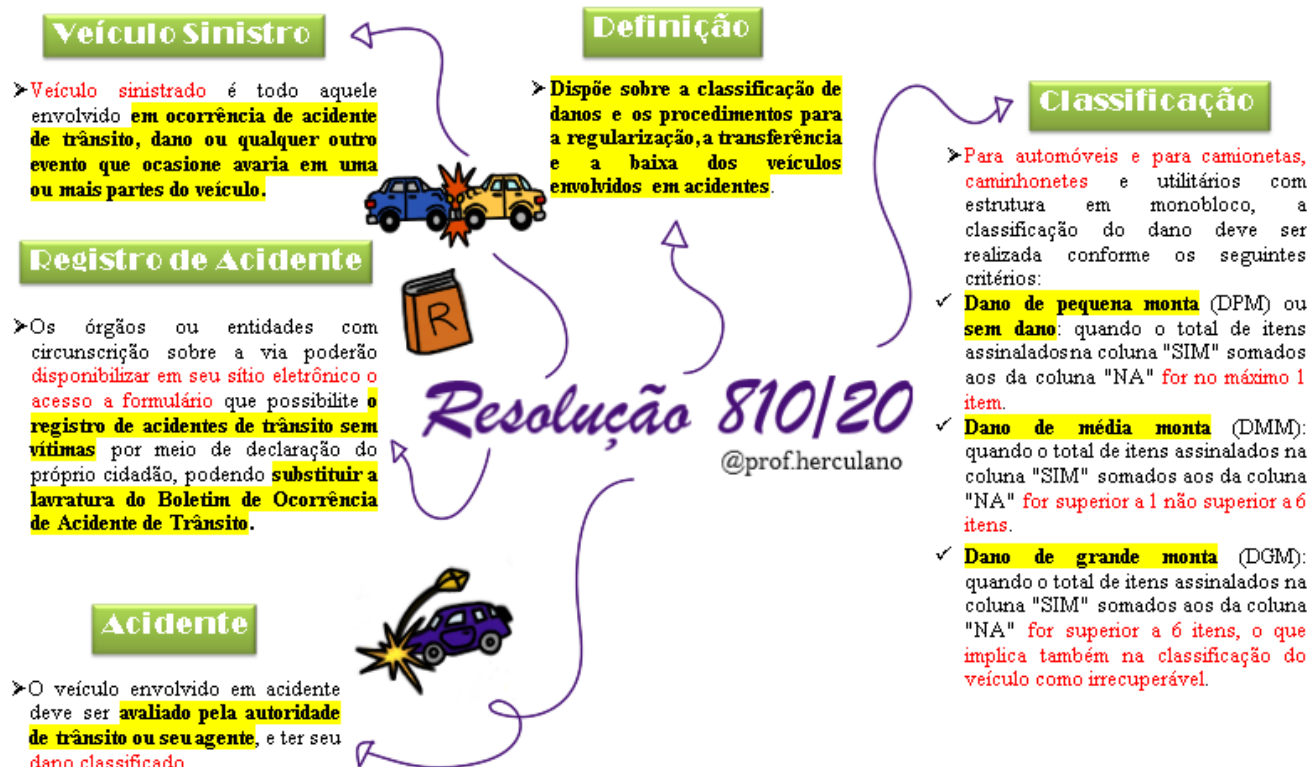
Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

07 de Março de 2021





Não Avaliado

- Para efeito de segurança no trânsito, um componente **assinalado como não avaliado ("NA")** deve **ser considerado como danificado** e computado na avaliação geral do veículo.

Avaliação

- A avaliação deve ser feita levando em consideração:
 - ✓ Os danos provocados diretamente pela dinâmica do acidente;
 - ✓ Os danos advindos do atendimento ao acidente, tais como resgate, remoção e desobstrução da via;
 - ✓ Outros danos preexistentes, sem relação direta com o acidente (adicionalmente no campo observações do relatório de avarias).
- As imagens devem ser obtidas e a avaliação deve ser realizada preferencialmente quando os veículos estiverem em condições adequadas de análise, após o destombamento, socorro e desencarceramento de vítimas.

Resolução 810/20

@prof.herculano



Restrição Adm.

- A restrição administrativa será registrada na Base de Índice Nacional (BIN) pertencente RENAVAM, contendo a data do sinistro, o tipo de dano classificado, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pela inclusão e, se for o caso, número do BAT e o órgão fiscalizador responsável pela ocorrência.

Dano

- Em caso de **danos de média monta ou grande monta**, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo BAT deve, em **até 60 dias da data do acidente**, expedir **ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano** ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo.
- O **envio dessa documentação deve ser por meio eletrônico** previamente definido entre os órgãos, excepcionalmente admitido o **meio postal**. Deve conter o nome e a matrícula da autoridade de trânsito, do agente de fiscalização ou de seu superior.
- Segundo, **deve ser incluído a restrição administrativa no cadastro em até 10 dias úteis** após o recebimento da documentação (registros que possibilitaram a classificação do dano de média ou grande monta).

Desbloqueio

- O **desbloqueio do veículo** (retirada da restrição administrativa existente no cadastro) do veículo que tenha sofrido **dano de média monta**, com a emissão de novos Certificado de Registro de Veículos (CRV) e Certificado de Licenciamento Anual (CLA), **só pode ser realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no qual o veículo esteja registrado**.
- Deve ser **exigido para desbloqueio** de veículo com dano de média monta:
 - ✓ CRV e CLA originais do veículo, RG, CPF ou CNPJ e comprovante de residência ou domicílio do proprietário;
 - ✓ Comprovação do serviço executado e das peças (nota fiscal);
 - ✓ Certificado de Segurança Veicular (CSV) expedido por Instituição Técnica Licenciada, devidamente licenciada pelo INMETRO;
 - ✓ Comprovação da autenticidade da identificação do veículo mediante vistoria do órgão executivo de trânsito.
- O desbloqueio do veículo ficará **vinculado à emissão de um novo CRV**, no qual já estarão inseridas as informações relativas ao sinistro.

Restrição Adm.

- Após o **lançamento da restrição administrativa à circulação do veículo**, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal **deve notificar o proprietário** informando-o sobre as providências para a **regularização ou baixa do veículo**.

Vistoria

- O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que realizar vistoria em veículo registrado em outra UF **deve comunicar formalmente sua realização ao órgão executivo de trânsito da UF onde o veículo está registrado**.

Irrecuperável

- O veículo enquadrado na categoria "**dano de grande monta**" deve ser classificado como **"irrecuperável"** pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, **devendo ser executada a baixa do seu cadastro no prazo de 15 dias** após a constatação da condição.

Resolução 810/20

@prof.herculano

CTB

- **Art. 126.** O **proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro**, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

- **CTB - Art. 240.** Deixar o responsável de promover a **baixa do registro** de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado;

- **Infração - grave;**
- **Penalidade - multa;**



Recurso

- O proprietário do veículo poderá apresentar recurso para reequilíbrio do dano na categoria imediatamente inferior ou, nos casos de itens de peças e componentes assinalados com a opção "NA", para a classificação da categoria de monta do veículo, sendo necessário:
- ✓ Realização de nova avaliação técnica por profissional engenheiro legalmente habilitado e apresentação do respectivo laudo;
- ✓ O veículo deve estar nas mesmas condições em que se encontrava após o acidente;
- ✓ A avaliação deve ser feita conforme os critérios de classificação de danos constantes desta Resolução e seus anexos;
- ✓ O laudo deve estar acompanhado de imagens ilustrativas do veículo mostrando as partes danificadas e as seguintes vistas: frontal; traseira; lateral direita; lateral esquerda; a 45° mostrando dianteira e lateral esquerda; a 45° mostrando dianteira e lateral direita; a 45° mostrando traseira e lateral esquerda; e a 45° mostrando traseira e lateral direita.
- Os documentos devem ser apresentados ao órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo no prazo máximo de 90 dias, a contar da data da lavratura do BAT.



Vistoria

- O veículo sinistrado somente será transferido à companhia seguradora ou às empresas e entidades de compra e venda de veículos sinistrados mediante apresentação:
- ✓ Do relatório de avarias;
- ✓ Das imagens do veículo acidentado;
- ✓ Do CRV;
- ✓ Da documentação referente ao processo de indenização, em caso de veículo segurado;
- ✓ Do BAT, se houver.

Resolução 810/20

@prof.herculano



Após o Recurso

- O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso no prazo de 15 dias úteis, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.
- A não apresentação do veículo para avaliação, no prazo de 10 dias úteis, implica o indeferimento do recurso.
- Transcorrido o prazo de 60 dias para análise do recurso, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita do recurso.

Sem Cadastro

- Os veículos que sofreram acidentes antes de serem cadastrados devem enviar a documentação com a classificação de danos ao órgão máximo executivo de trânsito da União, para bloqueio administrativo no pré-cadastro da BIN e demais procedimentos daí decorrentes.



Transferência

- O art. 14 da Resolução 810/20 só entrará em vigor em 1º de junho de 2021, mas ele dispõe que:
- ✓ O veículo classificado com dano de média ou grande monta poderá ter sua propriedade transferida somente para as companhias seguradoras, nos casos de acidentes em que, por força da indenização, se opere a sub-rogação nos direitos de propriedade.
- ✓ As seguradoras e os proprietários dos veículos não segurados poderão transferir a propriedade do veículo classificado com danos de média monta para empresas ou entidades privadas cuja atividade principal seja a compra e venda de veículos sinistrados, exclusivamente mediante apresentação do CRV, com a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) devidamente preenchida, sendo vedada a circulação do veículo em vias terrestres até o cumprimento do disposto no art. 7º dessa Resolução.

Veículos Transportados

- Para os veículos transportados, envolvidos em acidentes de trânsito durante o transporte, deverá ser feito relatório de avarias individualmente e independente do relatório de avarias do veículo transportador.
- Os relatórios de avarias eventualmente existentes em estoque, e os sistemas de registro de BAT deverão ser adequados em até 1 ano após a publicação da Resolução 810/20 do CONTRAN.



Resolução 810/20

@prof.herculano



Lista de Questões

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 216/06 do CONTRAN.

As trincas e fraturas de configuração circular são consideradas dano ao pára-brisas. Assim, nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor é aquela situada a esquerda do veículo determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela altura do banco do condutor.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 253/07 do CONTRAN.

A medição da transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deverá ser efetuada por meio de instrumento denominado Medidor de Transmitância de Visibilidade, equipamento destinado a medir, em valores percentuais, a visibilidade de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 253/05 do CONTRAN.

Na fiscalização, pelo medidor de transmitância luminosa, para obtenção do valor considerado deverá ser acrescido à medição realizada o percentual relativo de 7%.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

Veículo sinistrado é todo aquele envolvido em ocorrência de acidente de trânsito, dano ou qualquer outro evento que ocasione avaria em mais de uma parte do veículo.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

Para automóveis e para camionetas, caminhonetes e utilitários com estrutura em monobloco, a classificação do dano na categoria "média monta" dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" for superior a 1 não superior a 6 itens.

6. Julgue o item abaixo com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

Concomitantemente à lavratura do BAT, a autoridade de trânsito ou seu agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando-o em uma das categorias a seguir e assinalar o respectivo campo no "Relatório de Avarias" em: dano de pequena monta (DPM) ou sem dano; dano de média monta (DMM); e dano de grande monta (DGM). Devem ser anexadas ao boletim, salvo exceções, as imagens das laterais direita e esquerda, da frente e da traseira do veículo acidentado.

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior. Assim, o órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso no prazo de 15 dias úteis, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.

8. Julgue o item com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

Em caso de danos de média monta ou grande monta, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo BAT deve, em até 60 dias da data do acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo.



9. Julgue o item com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior. Assim, o órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso no prazo de 10 dias úteis.

Questões Comentadas

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 216/06 do CONTRAN.

As trincas e fraturas de configuração circular são consideradas dano ao pára-brisas. Assim, nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor é aquela situada a esquerda do veículo determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela altura do banco do condutor.

Comentários:

As trincas e fraturas de configuração circular **são consideradas dano ao pára-brisa**.

Na área crítica de visão do condutor e em uma faixa periférica de **2,5 centímetros de largura** das bordas externas do pára-brisa não devem existir trincas e fraturas de configuração circular, e não podem ser recuperadas.

Nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor é aquela situada a esquerda do veículo **determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha de centro do volante de direção, paralela à linha de centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante.**

Nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, são permitidos **no máximo três danos, exceto** nas regiões acima e respeitados os seguintes limites:

- ✓ Trinca não superior a **20 centímetros de comprimento**;
- ✓ Fratura de configuração circular **não superior a 4 centímetros de diâmetro**.

Gabarito: errado.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 253/07 do CONTRAN.

A medição da transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deverá ser efetuada por meio de instrumento denominado Medidor de Transmitância de Visibilidade, equipamento destinado a medir, em valores percentuais, a visibilidade de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos.

Comentários:



A medição da transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deverá ser efetuada por meio de instrumento denominado Medidor de Transmitância Luminosa.

Medidor de transmitância luminosa é o instrumento de medição destinado a medir, em valores percentuais, a transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos.

O medidor de transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deve ser aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e homologado pelo DENATRAN.

Gabarito: errado.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 253/05 do CONTRAN.

Na fiscalização, pelo medidor de transmitância luminosa, para obtenção do valor considerado deverá ser acrescido à medição realizada o percentual relativo de 7%.

Comentários:

Para obtenção do valor considerado deverá ser acrescido à **medição realizada o percentual relativo de 7%.**

Quando o medidor de transmitância luminosa **for dotado de dispositivo impressor**, o registro impresso deverá conter os seguintes dados:

- ✓ data e hora;
- ✓ placa do veículo;
- ✓ transmitância medida pelo instrumento;
- ✓ área envidraçada fiscalizada;
- ✓ identificação do instrumento; e
- ✓ identificação do agente.

Gabarito: certo

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

Veículo sinistrado é todo aquele envolvido em ocorrência de acidente de trânsito, dano ou qualquer outro evento que ocasione avaria em mais de uma parte do veículo.

Comentários:



Primeiramente é preciso saber que **veículo sinistrado** é todo aquele envolvido em ocorrência de acidente de trânsito, dano ou qualquer outro evento que ocasione avaria em uma ou mais partes do veículo.

*Os **órgãos ou entidades com circunscrição sobre a via** poderão disponibilizar em seu sítio eletrônico na rede mundial de computadores o acesso a formulário ou outro meio eletrônico que possibilite o registro de acidentes de trânsito sem vítimas por meio de declaração do próprio cidadão, o qual mediante validação pela autoridade de trânsito ou seu agente poderá substituir a lavratura do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BAT).*



Para efeito de segurança no trânsito, até prova em contrário, um componente assinalado como não avaliado ("NA") será considerado como danificado e será computado na avaliação geral do veículo. Abaixo vou explicar melhor, mas já vai com esse conceito sobre "NA". Ok?

Seguindo, a norma menciona que o veículo envolvido em acidente deve ser avaliado pela autoridade de trânsito ou seu agente, na esfera das suas competências estabelecidas pelo Código de Trânsito, e ter seu dano classificado conforme estabelecido a norma em estudo.

Chamo a atenção de vocês, pois o examinador pode colocar essa avaliação somente pela autoridade de trânsito, o que estaria errado.

Gabarito: errado.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

Para automóveis e para camionetas, caminhonetes e utilitários com estrutura em monobloco, a classificação do dano na categoria "média monta" dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" for superior a 1 não superior a 6 itens.

Comentários:

Para **automóveis e para camionetas, caminhonetes** e utilitários com estrutura em monobloco, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido abaixo:

A classificação do dano sofrido pelo veículo **será feita conforme os seguintes critérios:**

Categorias de danos:

- ✓ Dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;
- ✓ Dano de média monta (DMM);
- ✓ Dano de grande monta (DGM);

A classificação do dano na categoria **"pequena monta ou sem dano"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" **for no máximo 1 (um) item.**



A classificação do dano na categoria **"média monta"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" **for superior a 1 (um) não superior a 6 (seis) itens.**
A classificação do dano na categoria **"grande monta"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "N" **for superior a 6 (seis) itens, o que implica também na classificação do veículo como irrecuperável.**

No caso de **reboques e semirreboques, para camionetas, caminhonetes** e utilitários **com estrutura em chassis**, e para caminhões e caminhões-trator, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido abaixo:

Categorias de danos:

- ✓ **Dano de pequena monta ou sem dano:** quando não houver nenhum item assinalado nas colunas "SIM" ou "NA";
- ✓ **Dano de média monta:** quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria M (Média Monta);
- ✓ **Dano de grande monta:** quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA", for de categoria G (Grande Monta).

Considera-se que "dano de pequena monta ou sem dano" é o menos grave e "dano de grande monta" é o de maior gravidade. A classificação do dano do veículo se baseará **no item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA".**

Por exemplo, se dentre os itens assinalados nas colunas "SIM" ou "NA" existirem três itens cuja gravidade é "M" (média monta) e um item de gravidade "G" (grande monta), no campo "DANO" deve ser assinalado o item "GRANDE MONTA", pois o item de maior gravidade tem categoria "G".

Devem ser avaliadas separadamente as avarias ocorridas na cabine e/ou carroçaria e as avarias ocorridas no chassi do veículo.

A classificação "Dano de Grande Monta" não se aplica à cabine e à carroçaria.

A classificação "Dano de Grande Monta" no chassi acarreta, **obrigatoriamente**, no sucateamento do veículo como um todo.

E para **motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos**? Então, a norma menciona que a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido abaixo:

Categorias de danos:

- ✓ **Dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;**
- ✓ **Dano de média monta (DMM);**
- ✓ **Dano de grande monta (DGM);**

A classificação do dano na categoria **"pequena monta ou sem dano"** dar-se-á quando o total dos itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA" **for igual a zero;**

Já a classificação do dano na categoria **"média monta"** dar-se-á quando o total de itens assinalados nas colunas "SIM", somados aos da coluna "NA" **for de 1 (um) a 4 (quatro) itens;**

A classificação do dano na categoria **"grande monta"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados ao da coluna "NA" **for superior a 4 (quatro) itens, o que implica também na classificação do veículo como irrecuperável.**



O cumprimento dos procedimentos previstos aqui, em estudo, não dispensa o registro completo do acidente no BAT.

Gabarito: certo.

6. Julgue o item abaixo com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

Concomitantemente à lavratura do BAT, a autoridade de trânsito ou seu agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando-o em uma das categorias a seguir e assinalar o respectivo campo no "Relatório de Avarias" em: dano de pequena monta (DPM) ou sem dano; dano de média monta (DMM); e dano de grande monta (DGM). Devem ser anexadas ao boletim, salvo exceções, as imagens das laterais direita e esquerda, da frente e da traseira do veículo acidentado.

Comentários:

A impossibilidade de juntada das imagens deve ser justificada.

Os danos de veículos indenizados integralmente que não tenham sido objeto do relatório de avarias pela autoridade competente devem ser, **no momento da transferência para o nome da companhia seguradora**, classificados nos termos da norma em estudo, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, responsável pela transferência.

No **caso de combinações de veículos**, a análise de danos deve ser realizada **individualmente** para cada

- veículo registrado.

Segundo a norma, concomitantemente à lavratura do BAT, a autoridade de trânsito ou seu agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando-o em uma das categorias a seguir e assinalar o respectivo campo no "**Relatório de Avarias**" em:

- ✓ dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;
- ✓ dano de média monta (DMM); e
- ✓ dano de grande monta (DGM).

Devem ser anexadas ao BAT **imagens das laterais direita e esquerda, da frente e da traseira do veículo** acidentado, salvo se justificada a impossibilidade de juntada de imagens. **A impossibilidade de juntada das imagens deve ser justificada.**

Quando, **em virtude de circunstâncias excepcionais**, a autoridade de trânsito ou seu agente não conseguirem verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente, **esse componente deve ser assinalado na coluna não avaliado ("NA") do respectivo "Relatório de Avarias"** e sua pontuação deve ser considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo "observações" do relatório as razões pela qual ele não pôde ser avaliado.

Para efeito de segurança no trânsito, um componente **assinalado como não avaliado ("NA")** deve ser considerado como danificado e computado na avaliação geral do veículo.



A avaliação deve ser feita levando em consideração:

- ✓ os danos provocados diretamente pela dinâmica do acidente;
- ✓ os danos advindos do atendimento ao acidente, tais como resgate, remoção, desobstrução da via, entre outros; e
- ✓ outros danos preexistentes, sem relação direta com o acidente (devem ser identificados adicionalmente no campo observações do relatório de avarias).

As imagens devem ser obtidas e a avaliação deve ser realizada preferencialmente quando os veículos estiverem em condições adequadas de análise, especialmente, **após o destombamento**, socorro e desencarceramento de vítimas, entre outros.

*Em caso de danos **de média monta ou grande monta**, o órgão ou entidade **fiscalizadora de trânsito responsável pelo BAT** deve, em até 60 dias da data do acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo.*

O envio da documentação acima deve ser por meio eletrônico previamente definido entre os órgãos, excepcionalmente admitido o meio postal. O ofício previsto acima deve conter, de forma visível, o nome e a matrícula da autoridade de trânsito, do agente de fiscalização que o emitiu ou de seu superior hierárquico, sendo, dispensável a assinatura se os sistemas permitirem autenticidade dos registros.

Seguindo, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado **deve incluir a restrição administrativa no cadastro em até 10 dias úteis** após o recebimento da documentação (registros que possibilitaram a classificação do dano de média ou grande monta).

O desbloqueio do veículo ficará ainda vinculado à emissão de um novo CRV, no qual já estarão inseridas as informações relativas ao sinistro. Sendo que os documentos previstos nos devem ser incorporados ao prontuário do veículo.

Gabarito: certo.

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior. Assim, o órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso no prazo de 15 dias úteis, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.

Comentários:

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" **poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior**, sendo necessário, para tanto, o atendimento às seguintes exigências:



*O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso **no prazo de 15 dias úteis**, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.*

Fiquem atentos, pois a não apresentação do veículo para avaliação, na forma acima, **implica o indeferimento do recurso**. Outra coisa, a requisição (apresentação do veículo) interrompe o prazo de apreciação e deve ser atendida pelo proprietário no prazo de 10 dias úteis.

Em caso de deferimento do recurso, com o reenquadramento do dano para média monta, o desbloqueio do veículo fica sujeito aos procedimentos estabelecidos na norma e a apresentação dos seguintes documentos:

*Deve ser exigido para desbloqueio de veículo **com dano de média monta**:*

- CRV e CLA originais do veículo, RG, CPF ou CNPJ e comprovante de residência ou domicílio do proprietário, sendo aceitos os documentos emitidos em meio digital;*
- comprovação do serviço executado e das peças utilizadas, mediante apresentação da nota fiscal de serviço da oficina reparadora ou declaração do proprietário, acompanhada da(s) nota(s) fiscal (is) das peças utilizadas;*
- Certificado de Segurança Veicular (CSV) expedido por Instituição Técnica Licenciada (ITL), devidamente licenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União e acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); e*
- comprovação da autenticidade da identificação do veículo mediante vistoria do órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal ou entidade por ele autorizada.*

Transcorrido o prazo de 60 dias para análise do recurso, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, do recurso.

Desde que **atendidas as exigências abaixo**, nos casos de itens de **peças e componentes assinalados com a opção "NA"** é possível o reenquadramento do dano do item e posterior reavaliação do somatório para a classificação da categoria de monta do veículo, **inclusive para reenquadramento para "dano de pequena monta"**.

Gabarito: certo.

8. Julgue o item com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

Em caso de danos de média monta ou grande monta, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo BAT deve, em até 60 dias da data do acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo.



Comentários:

Em caso de danos de média monta ou grande monta, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo BAT deve, em até 60 dias da data do acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo.

Gabarito: certo.

9. Julgue o item com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior. Assim, o órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso no prazo de 10 dias úteis.

Comentários:

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior. O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso no prazo de 15 dias úteis, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.

Gabarito: errado.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.